东莞市洪梅镇“10·14”一般道路交通事故调查报告

2018年10月14日00时49分许，唐丹平驾驶粤T7U607号轻型厢式货车行驶至广深沿江高速公路南行29公里+100米路段（东莞市洪梅镇）时，车头碰撞同车道由孙燕青驾驶的冀JV2106号重型半挂牵引车，牵引冀JNP26挂重型普通半挂车车尾，造成粤T7U607号轻型厢式货车司机唐丹平当场死亡及两车不同程度损坏的交通事故。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》、《广东省生产经营性道路交通事故责任事故调查处理工作指引》、《东莞市一般生产经营性道路交通事故调查处理工作实施细则》等有关法律法规及规定，2018年10月15日，经市人民政府批准，成立了由镇党委委员、镇武装部部长黄成近任组长，镇安监分局局长刘书格为常务副组长，太平高速大队、镇监察室、公安分局、安监分局、交通分局、总工会等有关人员组成的洪梅镇“10·14”道路交通事故调查组（以下简称事故调查组），并发函邀请中山市人民政府派员参加，开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、检测鉴定和综合分析等，查明了事故发生的经过、原因、应

急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下:

一、基本情况

（一）肇事车辆情况

1、粤 T7U607 号轻型厢式货车，品牌型号：江铃牌 JX5048XXYXGD2；车辆识别代码：LEFYECG2XJHN58259；发动机号：J7097451；车辆所有人：中山市跨越速递有限公司；地址：广东省中山市火炬开发区港义路 1 号 G 座 2 卡。使用性质：货运；经调查，中山市跨越速递有限公司于 2017 年 03 月 17 日已取得《中华人民共和国道路运输经营许可证》。粤 T7U607 号轻型厢式货车的道路运输证发证日期是 2018 年 10 月 15 日，该车核定载客人数是 3 人，实载 1 人。事故发生时该车从广州市番禺区出发前往深圳市宝安机场，在广州往深圳方向，至广深沿江高速公路南行 29 公里+100 米路段（东莞市洪梅镇）时发生交通事故，司机没有疲劳驾驶嫌疑。

该车投保中国人寿财产保险股份有限公司深圳市分公司。第三者责任保险金额为一百万元整。使用性质：货运。注册日期：2018 年 09 月 07 日；检验有效期至 2019 年 09 月 30 日。

经查，粤 T7U607 号轻型厢式货车事发时载有少量快递

包裹货物，没有超载。在此事故前并无发生交通事故记录和交通违法信息。

2、冀 JV2106 号重型半挂牵引车，品牌型号：解放牌 CA4256P1K2T1EA80，车辆识别代号：LFWSRUNJ3AAK00278；发动机号：51540600；车辆所有人：孟村回族自治县兴顺运输队，地址：河北省沧州市孟村回族自治县孟村镇徐杨桥村，该车投保公司中国永安财产保险股份有限公司佛山中心支公司，保险期间：2018 年 3 月 15 日至 2019 年 3 月 14 日。保险期间：2018 年 3 月 15 日至 2019 年 3 月 14 日，第三者责任保险金额为一百万元整。使用性质：货运。注册日期：2010 年 03 月 04 日；检验有效期至 2019 年 03 月 31 日。经查，冀 JV2106 号重型半挂牵引车核载货物没有超载，在此事故前并无发生交通事故记录和交通违法信息。

3、冀 JNP26 挂号重型普通半挂车，品牌型号：华宇达牌 LHY9403，车辆识别代号：LMC940B3590005271；发动机号：无；车辆所有人：孟村回族自治县兴顺运输队，地址：河北省沧州市孟村回族自治县徐杨桥村，使用性质：货运。注册日期：2009 年 12 月 11 日；检验有效期至 2018 年 12 月 31 日。经查，冀 JNP26 挂号重型普通半挂车在此事故前并无发生交通事故记录和交通违法信息。

（二）肇事驾驶员情况

1、粤 T7U607 号轻型厢式货车驾驶人：唐丹平，男，1989

年05月05日出生，藏族，住址：四川省绵阳市三台县玉林乡新田村三组049号，持B2型机动车驾驶证，发证机关：四川省绵阳市公安局交通警察支队，初次领驾驶证日期：2013年06月24日，有效期至2019年06月24日，唐丹平于2013年08月03日取得道路运输从业资格证，有效期至2019年08月03日。经交警部门对唐丹平尸体抽血进行酒精测试和常见毒品筛查，检测结论为送检唐丹平的血液中未检出乙醇成份和未检出毒品成份。没有酒后和吸食毒品驾驶机动车。

经查，驾驶人唐丹平在此事故前无交通事故信息记录，近三年来至今有1条交通违法信息记录，共计接受交通违法处理1次。

2018年4月3日起，中山市跨越速递有限公司聘请唐丹平为员工，驾驶货运车辆工作，并签订了劳动合司，当月工资在每月30日前结算。

2、冀JV2106号重型半挂牵引车（牵引冀JNP26挂重型普通半挂车）驾驶人孙燕青，男，1985年06月12日出生，汉族，住址：山东省巨野县巨野镇孙大庙行政村孙大庙村093号，持A2型机动车驾驶证，发证机关：山东省菏泽市公安局交通警察支队，初次领驾驶证日期：2003年09月16日，有效期至2025年09月16日，孙燕青于2016年09月09日取得道路运输从业资格证，经交警部门现场对孙燕青进行警

用呼气式酒精测试仪测试，检测结论为未检出乙醇成份。对孙燕青的唾液进行胶体金法检测，检测结果：对吗啡类，甲安非他明类，氯胺酮类结果呈阴性。没有酒后和吸食毒品驾驶机动车。

经调查，孙燕青与冀 JV2106 号重型半挂牵引车车辆所有人孟村回族自治县兴顺运输队是挂靠关系。

（三）肇事车辆是否存在改装鉴定情况

东莞市公安局交通警察支队太平高速公路大队调取粤 T7U607 号轻型厢式货车入户时档案资料，结合案发时该车的检验情况，核对其是否存在改装。根据 GA/T1087-2013《道路交通事故痕迹鉴定》，参照 GA41-2014《道路交通事故痕迹物证勘验》、GB7258-2012《机动车运行安全技术条件》及 GA802-2014《机动车类型 术语和定义》的有关条款进行判断，粤 T7U607 号轻型厢式货车与入户时车辆相片一致，不存在改装迹象。经检验核实，冀 JV2106 号重型半挂牵引车不存在改装情况。

（四）车辆检验检测情况

1、东莞市公安局交通警察支队太平高速公路大队委托广东广协鉴定评估有限公司对粤 T7U607 号轻型厢式货车制定系统、转向系统、灯光系统进行检验鉴定，经过拆卸鉴定、操作鉴定、测量鉴定，根据国家标准《机动车运行安全技术条件》（GB7258-2017）该车制动系统、转向系统、灯光系统、

其它安全设备之《车身反光标识》重要技术安全部件均符合要求标准（合格）。

2、东莞市公安局交通警察支队太平高速公路大队委托广东广协鉴定评估有限公司对冀 JV2106 号重型半挂牵引车（牵引冀 JNP26 挂重型普通半挂车）制定系统、转向系统、灯光系统进行检验鉴定，经过拆卸鉴定、操作鉴定、测量鉴定，根据国家标准《机动车运行安全技术条件》（GB7258-2017）规定；（1）牵引车转向系统重要技术安全部件符合要求标准（合格），制动系统、灯光系统（右后转向灯、制动灯、倒车灯、位灯、后雾灯）重要技术安全部件均不符合安全要求标准（不合格）；（2）半挂车灯光系统重要技术安全部件符合要求标准（合格）；制动系统、其它安全设备之《车身反光标识》重要技术安全部件均不符合要求标准（不合格）。

（五）肇事车辆入户和年审情况

1、粤 T7U607 号轻型厢式货车入户和年审具体情况如下：2018 年 09 月 07 日，该车通过广东省中山市公安局交通警察支队车管所车辆查验合格入户。经查阅该车入户和年审的有关档案资料，查实该车在入户时均使用原装标准车厢。广东省中山市公安局交通警察支队车管所按照有关规程规范对该车办理入户和年审，已依法依规履行工作职责。粤 T7U607 号轻型厢式货车，品牌型号：江铃牌 JX5048XXYXGD2；车辆

识别代码：LEFYECG2XJHN58259；发动机号：J7097451；注册日期：2018年09月07日；检验有效期至2019年09月30日。

2、冀JV2106号重型半挂牵引车（牵引冀JNP26挂重型普通半挂车），车辆所有人：孟族回族自治县兴顺运输队，地址：河北省沧州市孟村回族自治县孟村镇徐杨桥村，使用性质：货运。冀JV2106号重型半挂牵引车注册日期：2010年03月04日，检验有效期至2019年03月31日，冀JNP26挂重型普通半挂车注册日期2009年12月11日；检验有效期至2018年12月31日。

（六）事故现场情况

1、天气情况。经查，2018年10月14日00时49分，事发地点为晴天。

2、道路情况。事故路段为省级高速公路，视线开阔，平直沥青路面。现场位于广深沿江高速公路南行29公里+100米路段，道路为南北走向，南往深圳方向，北往广州方向。道路单向四条机动车道均宽380厘米，右侧宽为360厘米的紧急救援车道，干燥，夜间无路灯照明。南北向车道中间有水泥隔离带，应急车道右侧有水泥护墙及金属护栏。经核查，事故路段的技术指标、交通安全设施的设置情况符合国家和行业相关标准规范。

3、车辆痕迹。粤T7U607号轻型厢式货车车头与前车发

生追尾，驾驶室严重变形，有明显碰撞痕迹。

4、人体痕迹：事故发生后，粤T7U607号轻型厢式货车司机唐丹平夹在驾驶室内，未见路面的人体痕迹。

5、路面痕迹。现场未见有其它相关痕迹。

（七）涉事企业情况

1、中山市跨越速递有限公司，营业执照成立日期：2017年3月8日，主体类型：有限责任公司（法人独资），住所：中山市火炬开发区港义路1号G座2卡。法定代表人：胡一骏，统一社会信用代码：91442000956295991。登记机关：中山市工商行政管理局。营业期限：长期。2017年03月17日取得中山市交通运输局核发的《中华人民共和国道路运输经营许可证》，证号：粤交运管许可中字442000102331号，证件有效期至2021年03月31日，经营范围：普通货运。中山市跨越速递有限公司名下共有269辆营运车辆，已为上述正在营运的车辆安装GPS卫星定位系统，但未安装行车记录仪。

（八）事故人员伤亡及直接经济损失情况

事故造成1人死亡，具体情况如下：

1、死者唐丹平，男，1989年05月05日出生，藏族，住址：四川省绵阳市三台县玉林乡新田村三组049号。经法医鉴定，唐丹平符合钝性暴力（如交通事故）致颅脑损伤合并创伤性休克死亡，尸检报告编号：【2018】东公交技法尸

字第（581）号。

2、因涉事方与死者家属双方未达成协议，暂无法统计直接经济损失。

二、事故发生经过及应急救援情况

（一）事故经过

2018年10月14日00时49分许，唐丹平驾驶粤T7U607号轻型厢式货车行驶至广深沿江高速公路南行29公里+100米路段（东莞市洪梅镇）时，车头碰撞同车道由孙燕青驾驶的冀JV2106号重型半挂牵引车（牵引冀JNP26挂重型普通半挂车）车尾，造成粤T7U607号轻型厢式货车司机唐丹平当场死亡及两车不同程度损坏的交通事故。

（二）应急处置情况

2018年10月14日01时00分许，东莞市公安局交警支队太平高速公路交警大队接当事人电话报警，称在广深沿江高速公路南行29公里+100米路段（东莞市洪梅镇），两辆货车发生碰撞，有人受伤。值班民警钟景山、黄平出警，到达事故现场，会同广深路政、拯救拖车部门开展安全防护、现场勘查、调查取证等各项工作。医院部门约1时30分到达现场对伤者进行抢救，经医院部门救援人员现场证实粤T7U607号轻型厢式货车司机已无生命迹象，最后确定事故造成1名驾驶人死亡。4时00分，现场处置完毕，清理现场后恢复交通，暂扣肇事车辆2台。

（三）应急处置评估意见

经评估，事故发生后，事故救援先期响应迅速、现场处置得当、救援行动开展有序，对该路段车流做好疏导，事故应急处置到位，救援过程未发生次生事故，符合相关法律法规及事故处理工作规范的要求。对驾驶人基本情况、是否存在酒驾毒驾等情况以及委托第三方公司对肇事车辆进行检验检测，积极开展事故善后工作，使事故处理各项工作平稳有序开展，未引起社会不稳定因素，太平高速公路大队较好履行了本职工作。

（四）善后处理情况

事故发生后，太平高速公路大队成立事故善后处理工作小组，全力做好死者家属安抚工作。目前，死者唐丹平的尸体已火化。11 月 19 日，太平高速公路大队出具《道路交通事故认定书》并送达给各方当事人，认定当事人唐丹平承担此事故的主要责任。当事人孙燕青承担此事故的次要责任。当事各方对事故认定无异议。事故各方未向交警部门提出损害赔偿调解。事故其它各项善后工作平稳有序开展。

三、事故原因和性质

（一）直接原因

经事故调查组认定，当事人唐丹平驾驶机动车上道路行驶对前方路面情况注意不够，对应当发现的危险情况未能及时发现或没有及时发现，其行为违反了《中华人民共和国道

路交通安全法》第二十二条第一款“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶”之规定，是造成事故的主要过错，是事故发生的直接原因。

（二）相关单位履职情况

据事故调查组调查，中山市跨越速递有限公司作为涉事货车的所属单位，已建立道路普通货物运输相关管理制度，有设置安全生产管理机构和配备专职安全生产管理人员，有对该公司相关从业人员（包括涉事司机唐丹平）进行安全生产教育和培训，落实安全生产工作会议制度，建立从业人员和车辆档案，车辆（包括涉事粤 T7U607 号轻型厢式货车）的维修保养记录健全，但该公司存在以下问题：1、该公司名下269台货运车辆,存在多台车辆多次违法及违法未处理;2、部分安全教育培训资料不规范（教育培训试卷无批卷人和考试成绩）；3、安全生产费用提取和使用制度流于形式，未真正落实安全生产费用安全专用账户和资金。

（三）事故性质

经调查认定，东莞市洪梅镇“10·14”道路交通事故是一起一般生产经营性道路交通责任事故。

四、责任认定及处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》和《中华人民共和国道路运输条例》等

有关法律及规定，建议对东莞市洪梅镇“10·14”一般道路交通事故有关责任人员及单位作如下处理：

（一）建议追究行政责任人员

当事人孙燕青驾驶机件不符合技术标准的机动车在高速公路上低于规定最低时速行驶，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》。建议由东莞市公安局交通管理部门对孙燕青驾驶机件不符合技术标准的机动车在高速公路上低于规定最低时速行驶的违法行为做出行政处罚。

（二）建议免于追究责任人员

当事人唐丹平驾驶机动车上道路行驶对前方路面情况注意不够，对应当发现的危险情况未能及时发现或没有及时发现，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶”之规定，是造成事故的主要原因。

鉴于唐丹平在事故中死亡，建议不再追究其责任。

（三）其他建议

建议由中山市交通管理部门对中山市跨越速递有限公司存在的相关问题依法进行处理。

在本次事故中，与事故有关的民事法律争议，建议当事各方通过民事法律途径处理。

五、防范和整改措施建议

东莞市洪梅镇政府及各相关职能部门应当认真吸取此次道路交通事故的深刻教训，认真贯彻落实中央、省、市关于安全生产工作的一系列决策部署，牢固树立科学发展、安全发展理念，健全完善安全生产责任体系，高度重视道路交通安全，强化道路交通安全执法，严密防范类似事故的重复发生。

（一）要落实企业安全生产主体责任。中山市跨越速递有限公司要全面落实企业安全生产主体责任制，及时处理名下车辆的违法行为，健全安全生产教育培训台帐，落实安全生产费用安全专用账户和资金。中山市交通运输主管部门要不定期对辖区客货运企业进行安全管理专项检查，督促运输企业落实安全管理责任制，坚决查处各类违法行为，防范事故发生。各级交通运输、安全监管、公安交警等职能部门要督促辖区内的各运输企业和货运源头装载企业强化安全生产的法制观念，按照安全生产有关法律、法规和标准、规范要求，认真落实企业安全生产主体责任，吸取事故教训，切实加强安全生产工作。一是要明确安全生产管理职责。货物运输和源头装载企业要积极配合政府职能部门签订责任书，自觉落实企业各层级人员的责任，严格按照国家标准对车辆进行装载，确保违法超限超载车辆不出厂、不出站。二是要加强从业人员的安全教育和培训。各运输企业和货运源头装

载企业要结合实际，强化从业人员的安全教育和培训，保证从业人员掌握本岗位的安全操作技能，知悉自身在安全生产方面的责任和义务。三是要强化管理制度和操作规程的执行力。各有关企业在制定有关管理制度和操作规程之后，要建立完善日常考评和检查机制，重点是督促从业人员严格遵守和执行，确保安全责任落实到位。

（二）要深入开展安全生产大检查。交通运输、安全监管、公安交警部门要不定期对辖区客货运企业进行安全管理专项检查，督促运输企业和客运站场落实安全管理责任制，把好车辆出行安全关。对安全责任不落实、落实不到位以及内部安全管理混乱的运输企业和客货运站场，要坚决落实停业整顿，安全隐患不消除的坚决不允许恢复运营。要对逾期未年检、逾期未报废、交通违法多发的客货运车辆和危化品车落实车辆查控、约谈企业负责人等措施，督促企业或车主到交警部门接受处理，消除重点车辆源头隐患。要集中检查重点车辆安装使用卫星定位装置、运输企业监控平台建设及配套监管机制建立情况，督促企业履行监管主体责任。对不按规定安装、使用卫星定位装置和监控平台的，要依照相关规定严肃处理。

（三）要严厉打击各类交通违法行为。各级公安交警部门要进一步加强针对治超路段以及其他各类道路的巡逻管控，加大对货运等重点车辆的检查力度，严厉打击和整治超

速超员超载、疲劳驾驶、酒后驾驶、吸毒后驾驶、货车违法占道行驶、违法停车、低速行驶、违法变道等各类交通违法行为，全力预防各类道路交通事故的发生；要研究解决基层警力不足的问题，在人、财、物等资源配置等方面给予相应倾斜。

（四）要强化交通安全的宣传教育。各级政府及其有关部门要重视和加强交通安全的宣传教育。公安交警部门要加大《道路交通安全法》的宣传教育，用事故案例警示人、教育人；交通运输部门要加大《广东省道路货物运输超限超载治理办法》（广东省人民政府令第201号）的宣传力度，督促货运源头单位落实安全生产主体责任；地方政府要落实属地管理责任，加大交通安全的宣传，加强辖区企业的安全监管，努力营造良好的道路交通安全环境，有效防范和坚决遏制较大及以上道路交通事故的发生。

东莞市洪梅镇“10·14”一般道路交通事故调查组

2018年12月21日